

GESTIÓN CONTRACTUAL

2.028 reclamaciones. Una sola obra. ¿Cómo se llega aquí?



RENKA
CONSULTING

desliza →

El detonante habitual

Obras adicionales ejecutadas sin orden formal. Documentadas después del problema. En el Metro de Bogotá: más de dos mil reclamaciones abiertas. El origen es casi siempre el mismo.



La anatomía de la disputa

Toda disputa tiene tres factores:
cláusula ambigua + evento
detonante + **relación deteriorada**.
Cuando los tres coexisten, la
disputa es casi inevitable.

Cheung & Pang, 2013



El costo de llegar a reclamación

En obras con reclamación formal, el costo total creció $\geq 30\%$ en más de la mitad de los casos analizados.

Semple, Hartman & Jergeas, 1994



Cómo se previene

- Toda obra adicional: orden escrita antes de ejecutar
- Acuerdo formal con el contratante antes de iniciar el trabajo
- Registro fotográfico fechado + memoria descriptiva al cierre



El blindaje documental

Una reclamación se gana o se pierde en la bitácora, no en la mesa de negociación. El documento correcto en el momento correcto vale más que el mejor abogado al final del proyecto.



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Cómo gestionan obras no previstas?

Cuéntalo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Cheung, S.O. & Pang, H.Y. (2013). Anatomy of Construction Disputes. JCEM, ASCE, 139(1), 15–23.
- ▶ Semple, C. et al. (1994). Construction Claims and Disputes: Causes and Cost/Time Overruns. JCEM, ASCE, 120(4), 785–795.
- ▶ Metro de Bogotá – dato de reclamaciones abiertas, fuente pública.

